

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 – BẮC NINH
TỈNH BẮC NINH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 231/2025/HS-ST
Ngày 10 tháng 11 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – BẮC NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Đình Hưng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Bảng.

2. Ông Nguyễn Văn Môn.

Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Hoàn – Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Lương Văn Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 101/2025/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2025. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 81/2025/HSST ngày 15 tháng 10 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 27/2025/QĐST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Chu Văn D, sinh năm 1988; Tên gọi khác: Không; Giới tính: nam; Nơi thường trú: Thôn N, xã L, tỉnh Lạng Sơn; Nơi ở: Tổ dân phố V, phường N, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Là Đảng viên Đ1; Đảng uỷ xã L, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 02/QĐ-ĐU ngày 29/7/2025; Bố: Chu Văn H, sinh năm 1966; Mẹ: Hoàng Thị V, sinh năm 1968; Gia đình có 4 anh chị em, bị cáo là thứ nhất; Vợ: Trần Thị N, sinh năm 1991; Có 02 con, lớn sinh 2009, nhỏ sinh 2013; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, (Có mặt tại phiên tòa).

** Người bào chữa cho bị cáo:*

-Luật sư Phạm Minh T, Luật sư Công ty L, Đoàn luật sư thành phố H, (Có mặt).

Địa chỉ: Tầng H, Tòa nhà D, số A, Nguyễn Phong S, Cầu G, Hà Nội.

** Bị hại:* Ông Nguyễn Khắc T1, sinh năm 1943, (Đã chết)

Đại diện theo pháp luật của bị hại:

- Bà Đào Thị B, sinh năm 1952.

- Chị Nguyễn Thị T2, sinh năm 1975.
- Chị Nguyễn Thị Thanh H1, sinh năm 1980.
- Chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1982.
- Anh Nguyễn Khắc B1, sinh năm 1973, (Vắng mặt).

(Bà B, chị T2, chị H1, chị H2 đều ủy quyền cho anh Nguyễn Khắc B1).

Đều địa chỉ: TDP S, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang (Nay là TDP S, phường T, tỉnh Bắc Ninh).

** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

- Công ty TNHH S2, (Vắng mặt).

Trụ sở công ty: Lô CN 29, 30 Cụm C, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Nay là xã T, tỉnh Bắc Ninh)

Đại diện theo pháp luật: Bà Đào Thúy H3 – Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H4, sinh năm 1983

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

(Nay là: Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Bắc Ninh)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Chu Văn D, sinh năm 1988, trú tại thôn N, xã L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn hợp đồng làm nhân viên lái xe cho Công ty TNHH S3 có trụ sở tại Cụm C, huyện L, tỉnh Bắc Giang. D có giấy phép lái xe hạng C số 240133013261 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Q cấp ngày 14/4/2023.

Khoảng 09 giờ ngày 23/4/2025, Chu Văn D điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO biển kiểm soát 98C-294.46 đi đến công trường xây dựng ở phường Đ, tỉnh Bắc Ninh để đổ bê tông. Khoảng 11 giờ cùng ngày sau khi đổ bê tông xong, D điều khiển xe đi theo hướng từ đường V sang Quốc lộ A để về chi nhánh công ty ở khu công nghiệp S-N để nghỉ trưa. Khi đi đến ngã tư Quốc lộ C giao nhau với đường vào khu công nghiệp, D điều khiển xe ô tô rẽ trái đi đến ngã tư giao nhau ở phía trước cổng Công ty S3 sau đó tiếp tục điều khiển xe đi qua ngã tư để về công ty. Theo D khai thời điểm đi đến ngã tư thì điều khiển xe đi với tốc độ khoảng 40 đến 45km/h. Khi xe ô tô do D điều khiển đi vào khu vực giữa ngã tư thì có ông Nguyễn Khắc T1, sinh năm 1943, trú tại tổ dân phố S, phường T, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SYM Angle, biển kiểm soát 98L6-4637 đi theo hướng từ tổ dân phố Q, phường T ra đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến ngã tư với tốc độ cao (theo hướng bên phải xe ô tô do D điều khiển) cách xe ô tô của D khoảng 10m. D quan sát thấy xe mô tô của ông T1 đi đến nên đánh lái sang bên trái nhưng do khoảng cách gần nên xe ô tô do D điều khiển đã va chạm với xe mô tô do ông T1 điều khiển (phần bậc lên xuống và bánh trước bên phải xe ô tô va chạm với phần đầu xe mô tô). D điều khiển xe đi đến cổng công ty TNHH S3 thì dừng lại, xuống xe rồi cùng mọi người đưa ông T1 đến

Bệnh viện Đa khoa tỉnh B cấp cứu nhưng do bị thương tích nặng nên ông T1 bị chết.

Kết quả kiểm tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B ngày 23/4/2025 đối với Chu Văn D và kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh B đối với ông Nguyễn Khắc T1 xác định đều không có nồng độ cồn và âm tính các chất ma túy.

Kết quả xác minh tại Phòng C Công an tỉnh B xác định D có giấy phép lái xe hạng C số 240133013261 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Q cấp ngày 14/4/2023. Ông T1 có giấy phép lái xe mô tô số 240100001165 do Sở Giao thông vận tải tỉnh B cấp ngày 14/12/2023.

* Khám nghiệm hiện trường: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường T với đường dẫn ra đường gom cao tốc thuộc khu công nghiệp S - N, phường T, tỉnh Bắc Ninh. Đường tuyến 1 là đường hai chiều được trải nhựa tương đối bằng phẳng, hướng Quốc lộ A đi Trung tâm L1 rộng 21,8m, trước khu vực ngã tư tại mép bên phải đường tuyến 1 theo chiều Quốc lộ A đi Trung tâm L1 có cấm biển báo đường giao nhau. Đường dẫn ra đường gom cao tốc được trải nhựa tương đối bằng phẳng, ở giữa có giải phân cách cố định phân chia đường này thành hai chiều riêng biệt, có độ rộng làn lượt từ Đ sang Tây là 18,4m và 17,8m, ở mỗi chiều đường đều có vạch kẻ đường nét đứt màu trắng chia chiều đường thành 5 làn. Khoảng cách giữa hai đầu giải phân cách của đường dẫn ra đường gom cao tốc giao cắt với đường tuyến 1 rộng 59,6m. Lấy mép đường bên phải làm chuẩn (chiều từ đường gom đi vào khu công nghiệp S - N), lấy cột đèn chiếu sáng ký hiệu CS – 223 làm mốc cố định. Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện:

Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 98C-294.46 đỗ trên mặt đường, đầu xe ô tô quay hướng đi trung tâm L1, đuôi xe ô tô quay hướng đi QL17. T3 trực bánh trước bên phải xe ô tô cách mép phải đường tuyến 1 hướng Quốc lộ A đi Trung tâm L1 10,5m và cách mốc 41,1m. T3 trực bánh sau cùng bên phải xe ô tô cách mép phải đường tuyến 1 hướng Quốc lộ A đi trung tâm L1 9,8m và cách mốc 37,3m (Ký hiệu 1).

Xe mô tô biển kiểm soát 98L6-4637 nằm đổ nghiêng bên phải, bánh trước xe mô tô rời khỏi trục trước, đầu xe mô tô quay hướng N1, đuôi xe mô tô quay hướng Bắc. T3 trực bánh sau cách mép chuẩn 22,2m và cách mốc 29,7m. Bàn để chân trước bên phải xe mô tô cách mốc 29,6m. T3 trực bánh sau xe mô tô cách tâm trục bánh sau cùng bên phải xe ô tô (1) là 42,6m (Ký hiệu 2).

Dấu vết cày xước mặt đường trên diện (13,2 x 1,45)m có chiều từ Quốc lộ A đi Trung tâm L1. Điểm đầu cách mép chuẩn 8,8m và cách mốc 37,9m. Điểm cuối kết thúc ở bàn để chân trước bên phải xe mô tô (Ký hiệu 3). Đám mảnh nhựa vỡ nằm rải rác trên diện (18,7 x 5,3)m. T3 dấu vết 4 cách tâm trục bánh sau xe mô tô là 3,1m và cách mốc 34,6m (Ký hiệu 4). Đám chất màu nâu đỏ trên diện (0,9 x 0,3)m. T3 dấu vết cách tâm trục bánh sau xe mô tô là 3,8m và cách mốc 28,8m (Ký hiệu 5).

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan điều tra đã thu giữ xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 98C-294.46 và xe mô tô biển kiểm soát 98L6-4637.

* Khám nghiệm tử thi Nguyễn Khắc T1

Khám ngoài: Vùng đầu hai lỗ mũi khô, hai mắt khép kín, bầm tím xung quanh hốc mắt phải, hai lỗ mũi và khoang miệng có dịch nhầy, sưng nề toàn bộ vùng đầu mặt bên phải trên đó có nhiều vết bầm tím sây sát da nông tại vùng trán, gò má và vùng cằm trên diện (20x10)cm.

Sưng nề biến dạng cánh tay phải trên đó có nhiều vết bầm tím, sây sát da kích thước (18x8)cm. Gãy kín 1/3 trên cánh tay phải. Mặt mu bàn tay phải có nhiều vết bầm tím sây sát da kích thước (11x6)cm.

Vùng ngực có đặt điện cực. Toàn bộ mặt trước, sau, trong cẳng tay trái có nhiều vết bầm tím, sây sát da kích thước (42x21)cm.

Mặt trước 1/3 giữa cẳng chân phải có diện bầm tím sây sát da (9x6)cm. Mặt mu bàn chân phải có nhiều vết bầm tím, sây sát da kích thước (12x7)cm.

Mặt sau ngoài đùi, khuỷu chân trái có nhiều vết bầm tím, sây sát rách da kích thước (42x15)cm.

Vùng chẩm phải có diện mài sát rách da sưng nề kích thước (7x4)cm, vết rách da bờ mép không gọn cầu nối tổ chức sâu sát xương.

Khám trong: Kiểm tra vùng chẩm phải thấy bầm tụ máu tổ chức dưới da có nhiều máu không đông chảy ra. Thăm dò trong bằng bơm kim tiêm khoang lồng ngực có dịch màu hồng, khoang ổ bụng không thấy máu.

* Khám nghiệm xe ô tô biển kiểm soát 98C-294.46

Cạnh ngoài bậc lên xuống bên phải cabin xe có vết mài sát kim loại bám dính chất màu xanh nghi sơn tổng trên diện (29 x 4,2)cm, điểm thấp nhất cách đất 63,6cm.

Mặt ngoài má lốp bánh trước bên phải có nhiều vết mài sát cao su sạch bụi tổng kích thước (51 x 18)cm. Điểm gần nhất tương ứng với chân van mặt ngoài lazang bánh trước bên phải có nhiều vết mài sát kim loại tổng kích thước (8 x 5,5)cm, điểm gần nhất cách chân van 8cm theo chiều kim đồng hồ.

Mặt ngoài thanh cản sườn xe bên phải có vết mài sát mất sơn kim loại kích thước (83,5 x 6,5)cm, điểm thấp nhất cách đất 53cm.

* Khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 98L6-4637

Vỡ khuyết ốp nhựa đầu xe. Đèn chiếu sáng gãy rời khỏi vị trí cố định, bề mặt có vết mài sát kích thước (20x5)cm. Mặt nạ đầu xe bị gãy khuyết, giá đỡ mặt nạ cong vắn hướng từ trái qua phải, từ trước về sau.

Vỡ khuyết chắn bùn trước, sau bánh trước. Bánh trước gãy rời khỏi vị trí cố định. Vành bánh trước cong vắn không rõ hình, đứt gãy nhiều nan hoa. Càng bánh trước cong hướng từ trái qua phải, từ trước về sau.

Càng giảm xóc hai bên trái phải, vỡ khuyết kim loại, cong chùn kim loại. Đầu tay nắm phải có vết mài sát cao su, rách cao su kích thước (3 x 3)cm. Cánh yếm trái có nhiều vết mài sát dập vỡ nhựa tổng trên diện (55x12)cm.

Cạnh ngoài bàn đạp chân phanh bên phải có vết mài sát kim loại kích thước (2,2 x 0,5)cm. Đẻ chân trước bên phải cong chùn hướng từ phải qua trái, đầu ngoài có vết mài sát cao su, mài sát kim loại kích thước (3,5 x 3) cm.

Đẻ chân sau bên phải cong chùn hướng từ trước về sau, từ phải qua trái, đầu ngoài có vết mài sát kim loại kích thước (4 x 4)cm. Mặt ngoài ống xả bên phải có vết mài sát kim loại, bẹp móp kim loại tổng trên diện (52 x 4)cm

Cạnh ngoài tay nâng xe bên phải có vết mài sát kim loại kích thước (4x3)cm. Gãy khuyết cánh yếm ngoài bên trái, cánh yếm trong bật chốt cố định.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nguyên nhân chết của ông Phùng Khắc T4 và cơ chế hình thành dấu vết trong vụ tai nạn giao thông.

Kết luận giám định tử thi số 959/KLGĐTT-KTHS ngày 22/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận:

Nguyên nhân chết của Nguyễn Khắc T1 do đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, gãy xương cánh tay phải (bút lục 29-30).

Kết luận giám định số 1045/KL-KTHS ngày 03/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận:

1. Dấu vết vỡ khuyết, mài sát sơn nhựa tại mặt nạ đầu xe, cánh yếm, chấn bunn trước bánh trước của xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637, có chiều hướng từ trước về sau, từ trái sang phải (ảnh số 5, 6, 7 bản ảnh khám phương tiện) trong tư thế đứng phù hợp với dấu vết mài sát kim loại, bám dính chất màu xanh, trắng, vàng, đỏ tại bậc lên xuống bên phải của xe ô tô biển kiểm soát 98C - 294.46, có chiều hướng từ sau ra trước, từ phải sang trái (ảnh số 5, 6, 7 bản ảnh khám phương tiện). Đây là vị trí va chạm đầu tiên trên hai phương tiện.

Dấu vết chùn cong kim loại, mài sát cao su, bám dính chất màu đen tại bánh trước, giảm sóc trước bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637, chiều hướng từ trước về sau, từ trái sang phải (ảnh số 10 đến ảnh số 14 bản ảnh khám phương tiện) trong tư thế đứng phù hợp với dấu vết mài sát cao su, kim loại tại má ngoài, vành bánh trước của xe ô tô biển kiểm soát 98C - 294.46, có chiều hướng từ tâm bánh ra ngoài (ảnh số 8, 9, 10 bản ảnh khám phương tiện).

Dấu vết gãy vỡ nhựa, cong vênh kim loại, bám dính chất màu đen tại bánh trước, càng bánh trước, toàn bộ ốp nhựa phần đầu xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637, có chiều hướng từ trái sang phải (ảnh số 8 đến ảnh số 14 bản ảnh khám phương tiện) hình thành do quá trình sau khi va chạm xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637 đổ nghiêng phải bị bánh trước bên phải xe ô tô biển kiểm soát 98C - 294.46 chèn đè là phù hợp.

Dấu vết mài sát cao su, kim loại tại bên phải xe mô tô biển kiểm soát 9816 - 4637 gồm: Tay lái, chân phanh, đẻ chân trước và sau, ống xả, tay xách sau hình thành do va chạm với vật tày cứng có bề mặt không nhẵn (như mặt đường) tạo nên. Các dấu vết trên phù hợp với quá trình sau khi xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637 đổ nghiêng phải bị đẩy, rẽ trượt trên mặt đường tạo nên dấu vết cày xước ký hiệu số 3 trên hiện trường.

2. Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe ô tô biển kiểm soát 98C - 294.46 với xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637 trên mặt đường tại khu vực điểm đầu dấu vết cây xước ký hiệu số 3, thuộc khu vực giao nhau giữa đường tuyến 1 và đường dẫn nối đường gom vào khu công nghiệp.

3. Chiều hướng chuyển động: Tại thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô biển kiểm soát 98C - 294.46 chuyển động theo hướng Quốc lộ A đi Khu trung tâm Logistic Quốc tế B và chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98L6 - 4637 chuyển động từ bên phải tới trong tư thế đứng (tính theo chiều chuyển động của xe ô tô biển kiểm soát 98C-294.46)

4. Không xác định được tốc độ của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn qua dấu vết cơ học. (bút lục 35-36)

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định trưng cầu giám định file video trích xuất tại camera an ninh của Công ty TNHH S3 tại khu vực hiện trường ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông.

Kết luận giám định số 964/KL-KTHS ngày 22 tháng 05 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận:

1. Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video có tên “D01_20250423104254.mp4”, dung lượng: 0.99GB, thời lượng: 01 giờ 29 phút 44 giây gửi giám định.

2. Trích xuất được 10 (mười) hình ảnh có liên quan đến vụ việc có trong file video gửi giám định (bút lục 41).

Cơ quan điều tra đã cho Chu Văn D quan sát bản ảnh trích xuất nêu trên. Kết quả D xác nhận hình ảnh xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 98C-294.46 do D điều khiển đi đến ngã tư xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Nguyễn Khắc T1 điều khiển.

Kết luận định giá tài sản số 519/KL-HĐ ngày 18/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố B kết luận giá trị thiệt hại của chiếc xe máy BKS 98L6-4637 là 2.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị can D đã bồi thường cho gia đình ông T1 170.000.000 đồng. Ông Nguyễn Khắc B1, sinh năm 1973 (con trai ông T1) là đại diện hợp pháp của người bị hại theo ủy quyền yêu cầu bồi thường thêm tổn thất tinh thần số tiền 80.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe ô tô biển số 98C-294.46 cho anh Nguyễn Văn H4, sinh năm 1983 là đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH S3 và trả lại chiếc mô tô biển kiểm soát 98L6-4637 cho ông Nguyễn Khắc B1.

Đối với giấy phép lái xe số 240133013261 của Chu Văn D được nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định.

Tại Cáo trạng số 58/CT-VKS ngày 27/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh truy tố Chu Văn D về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

* *Bị cáo Chu Văn D trình bày tại phiên tòa:* Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xác định các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện. Bị cáo giữ nguyên lời khai đã trình bày tại cơ quan điều tra. Bị cáo đã khắc phục tự nguyện bồi thường và khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại cho gia đình bị hại tổng số tiền 220.000.000 đồng (Trong quá trình điều tra bị cáo bồi thường được số tiền 170.000.000 đồng, trước khi mở phiên tòa bị cáo bồi thường tiếp được cho gia đình bị hại số tiền 50.000.000 đồng), bị cáo đồng ý tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền còn thiếu so với yêu cầu của gia đình bị hại là 30.000.000 đồng. Bị cáo xin lại bằng lái xe cho bị cáo. Bị cáo giữ nguyên lời khai đã khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo có đăng ký tạm trú tại phường N, tỉnh Bắc Ninh.

Hội đồng xét xử công bố lời khai của những người được Tòa án triệu tập nhưng vắng mặt tại phiên tòa, bị cáo nhất trí và không có ý kiến gì.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Chu Văn D từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (S1) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 (Hai) năm đến 03 (Ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Chu Văn D cho Ủy ban nhân dân phường N, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo D thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo Chu Văn D.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584; Điều 591; Điều 601 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Chu Văn D phải tiếp tục bồi thường cho bị hại do anh Nguyễn Khắc B1 là đại diện số tiền 30.000.000 đồng

3. Vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo Chu Văn D 01 giấy phép lái xe số 240133013261 mang tên Chu Văn D.

4. Án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm cho bị cáo Chu Văn D.

- Bị cáo Chu Văn D: Đồng ý với quan điểm của luật sư bào chữa và không bổ sung thêm gì.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo: Đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát về điều luật áp dụng và các tình tiết giảm nhẹ mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị.

Lời nói sau cùng: Bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cảm thấy rất hối hận, sự việc xảy ra bị cáo cũng không mong muốn, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân khu vực 1 – Bắc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về sự có mặt của đương sự: Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai của những người này nên căn cứ vào Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt họ.

[3] Về hành vi: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Chu Văn D có giấy phép lái xe ô tô hạng C số 240133013261 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Q cấp. Khoảng 11 giờ ngày 23/4/2025, D điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 98C-294.46 đi đến ngã tư giao nhau giữa đường tuyến 1 với đường dẫn ra đường gom cao tốc thuộc địa phận phường T, tỉnh Bắc Ninh do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải nên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98L6-4637 do ông Nguyễn Khắc T1 điều khiển đi từ bên phải theo hướng đi xe ô tô của D. Hậu quả làm ông T1 bị chết. Hành vi của Chu Văn D đã vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với ông Nguyễn Khắc T1 cũng có một phần lỗi do vì điều khiển xe mô tô không đi đúng phần đường quy định; khi đi đến khu vực ngã tư không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ vi phạm khoản 1 Điều 10 và điểm d khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của Chu Văn D đã vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bị cáo điều khiển xe ô tô nhưng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải nên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98L6-4637 do ông Nguyễn Khắc T1, hậu quả làm ông T1 bị chết. Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh

truy tố bị cáo theo tội danh và Điều khoản trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Về nhân thân: Bị cáo Chu Văn D là người có nhân thân tốt.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại, bị hại cũng có một phần, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã L tặng giấy khen, được Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã L tặng giấy khen. Do vậy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

[7] Về tính chất hành vi phạm tội và hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại tới tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Do vậy cần phải có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Chu Văn D là người dân tộc sinh sống ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 80.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần. Hội đồng xét xử thấy: Trước khi mở phiên tòa, bị cáo đã bồi thường cho bị hại thêm số tiền 50.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 30.000.000 đồng nên cần buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền nêu trên.

[10] Về vật chứng:

Đối với 01 giấy phép lái xe số 240133013261 mang tên Chu Văn D là giấy tờ cá nhân của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo Chu Văn D.

[11] Về án phí: Bị cáo Chu Văn D là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm.

Áp dụng các Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự tuyên quyền kháng cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

1. Xử:

1.1. Xử phạt bị cáo Chu Văn D 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Chu Văn D cho Ủy ban nhân dân phường N, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo D thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

1.2. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Chu Văn D.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584; Điều 591; Điều 601 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Chu Văn D phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Nguyễn Khắc T1 do ông Nguyễn Khắc B1 là đại diện số tiền 30.000.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Trả lại cho bị cáo Chu Văn D 01 giấy phép lái xe số 240133013261 mang tên Chu Văn D.

4. Án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Miễn án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm cho bị cáo Chu Văn D.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND Khu vực 1 – Bắc Ninh;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng THADS khu vực 1 – Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- UBND xã Lợi Bắc, tỉnh Lạng Sơn;
- UBND phường Nénh, tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu Hồ sơ vụ án; Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Dương Đình Hưng